

1500037-13.2022.8.26.0541

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. ADEQUADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE OBSTACULIZAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL (FUGA) E DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500037-13.2022.8.26.0541 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500037-13.2022.8.26.0541

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADELMO CALDEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS HIDEAKI SATO

Vistos.

ADELMO CALDEIRA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal (consumado), no artigo 155, §4º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentado) e artigo 147 do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Diploma Repressor.

Segundo a exordial acusatória (fls. 83/87), no dia 30 de setembro de 2021, por volta de 05h, no Terminal Rodoviário situado na Avenida Waldemar Lopes Ferraz, nesta cidade e comarca de Santa Fé do Sul, ADELMO CALDEIRA DA SILVA, indiciado às fls. 78, agindo em concurso com terceiro não identificado e mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para eles, coisa alheia móvel consistente em cerca de 30kgs de carne de frango congelada, 06 caixas de sorvetes Magnum Kibon, 08kgs de filé de tilápia congelado, 05kgs de filé mignon, 03kgs de camarão congelado, 05 frascos de amaciante de roupas de 02 litros e algumas bebidas, no valor total de R\$2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), cf. auto de avaliação de fls. 76, pertencentes à Ceju Morikawa.

Consta, ainda, que em data incerta, porém após o dia 30 de setembro de 2021 até o dia 11 de janeiro de 2022, no Terminal Rodoviário situado na Avenida Waldemar Lopes Ferraz, nesta cidade e comarca de Santa Fé do Sul, ADELMO CALDEIRA DA SILVA, indiciado às fl. 78, agindo em concurso com terceiro não identificado, tentou

subtrair, para eles, coisa alheia móvel do estabelecimento comercial pertencente à Ceju Morikawa, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ADELMO CALDEIRA DA SILVA, indiciado às fl. 78, ameaçou Marcelo Lavrada, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

A denúncia foi recebida em 15/02/2022 e, concomitantemente, foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 131/133).

O réu foi citado no dia 09/03/2022 (fls. 213) e apresentou resposta à acusação às fls. 220/222.

O recebimento da denúncia foi ratificado no dia 06/04/2022 (fls. 228/229).

Realizada audiência de instrução, as vítimas e a testemunha foram ouvidas. Ao final, o réu foi interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade dos delitos está comprovada pelos boletins de ocorrências (fls. 3/4 19/20); pelo laudo pericial do local do furto (fls. 5/13); pelo relatório de serviço do Setor de Investigações - com prints da filmagem da câmera de segurança (fls. 14/17); pelo auto de avaliação (fl. 76); pelos depoimentos em solo policial de Marcelo Lavrada (fl. 22), Ceju Morikawa (fl. 75), Edson Fachini (fl. 77); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria dos delitos é inconteste e recai sobre o acusado.

Em solo policial, a vítima Marcelo Lavrada declarou que: "(...) é funcionário da Prefeitura desta cidade há 25 anos e trabalha como vigia da Rodoviária no ano passado. Se recorda que no ano passado estava trabalhando naquela rodoviária quando viu ADELMO mexendo no barzinho onde ficam as bebidas, diante disso o depoente interveio para que ele saísse dali, quando o mesmo disse 'eu estou com fome!', e o depoente respondeu 'então vai trabalhar'. Havia um outro rapaz que estava com ADELMO, moreno, que deu a volta pelo lado de fora e entrou pelo fundo daquele bar. Dos fatos, foi acionado a Guarda Municipal e chegando ali 'colocou ADELMO para correr', contudo aquele outro rapaz não foi encontrado. O taxista Edson viu aquele outro rapaz entrando no bar do Ceju pelo fundo e furtando bebidas. Em uma segunda ocasião tanto ADELMO quanto aquele outro rapaz, voltaram na rodoviária e tentaram entrar novamente dentro daquele bar, pela janela localizada no fundo, pois o depoente viu os dois prontos para entrar pela janela, contudo o proprietário daquele bar instalou ferros para impedir o acesso de pessoas, momento em que o depoente pediu para que eles saíssem, pois se não chamaria a polícia, diante disso ADELMO passou próximo do depoente e o ameaçou dizendo 'você vai ver gordão! Vou pegar você e você vai vê!'. A Guarda Municipal foi acionada. Após os fatos não viu mais aquele rapaz moreno que estava com ADELMO. Não sabe a qualificação deste outro rapaz que estava com ADELMO. Sabe que da segunda vez os autores não conseguiram concretizar o furto, pois estavam em dois e um deles distraiu o depoente. Não há testemunhas que presenciaram a ameaça de ADELMO contra o depoente, contudo neste momento manifesta seu interesse em representar sim contra ADELMO pelos crimes por ele praticados contra o depoente (...)"

Em juízo, a vítima declarou que, no dia dos fatos, por volta das 03h00min, estava vigiando a rodoviária, até que, em determinado momento, avistou ADELMO mexendo nos

objetos do Bar do Ceju. Diante disso, alertou o acusado que ele estava sendo flagrado pelas câmeras de segurança, com a intenção de persuadi-lo a parar. Ato contínuo, mencionou que ADELMO estava acompanhado de outro indivíduo, o qual não soube identificar. Pontuou que o sujeito desconhecido ingressou no interior do estabelecimento, enquanto ADELMO permaneceu do lado de fora. Além do mais, mencionou que, em outro dia, ADELMO retornou e o ameaçou dizendo que iria "enfiar uma faca nele, caso chamasse a polícia". Asseverou que, nessa outra oportunidade, ADELMO não chegou a tentar arrombar a janela do Bar do Ceju, somente passou perto. Ademais, mencionou que possui dificuldades relacionadas a visão.

Em solo policial, a vítima Ceju Morikawa declarou que: "(...) é comerciante nesta cidade, dono do bar da rodoviária local. Realmente na madrugada por volta das 05:00 horas da data do fato, 30/09/2021, um indivíduo mediante arrombamento da janela, adentrou o interior do depósito do bar e subtraiu cerca de 30 quilos de carne de frango congelada, total de R\$240,00; seis caixas de sorvetes Magnum Kibon, avaliado em R\$180,00 cada caixa que contém 18 sorvetes casa caixa, total de R\$1.080,00; cerca de 08 quilos de filé de tilápia congelados, avaliado em R\$360,00 total; cerca de 05 quilos de filé mignon a cerca de R\$50,00 o quilo, total de R\$250,00; cerca de 03 quilos de camarão congelado, avaliado o quilo em R\$90,00, total de R\$270,00; cerca de cinco frascos de amaciante de roupas de 2 litros, avaliado em R\$10,00 cada, total de R\$50,00; algumas bebidas, mas não sabe precisar quantidade nem valor. ADELMO, já conhecido de vista do declarante, foi identificado como sendo o autor do furto, juntamente com um desconhecido e, numa segunda ocasião, tentaram novo furto no local, mas surpreendidos pelo vigia Marcelo, eles deixaram o local sem êxito na empreitada criminoso. Estima prejuízo total de R\$2.250,00. O declarante está estabelecido há 30 anos naquele local e foi a primeira vez que isso ocorreu (...)"

Em juízo, a vítima declarou que, em uma das oportunidades, o acusado furtou mantimentos que estavam armazenados no freezer do seu estabelecimento. Para tanto, ADELMO arrombou o freezer. Pontuou que as câmeras de segurança flagraram ADELMO próximo ao seu Bar, no momento dos fatos, sendo que, posteriormente, soube que ADELMO não praticou o crime sozinho. Além do mais, pontuou que não conhece o acusado e que estima ter tido um prejuízo na faixa de R\$2.000,00 a R\$2.500,00. Ato contínuo, soube que, em outro dia, ADELMO tentou furtar novamente seu estabelecimento, não logrando êxito em virtude da intervenção do segurança Marcelo. Após a prisão do réu, pontuou que não houve mais furtos em seu estabelecimento. Não soube informar sobre o crime de ameaça praticado pelo acusado em desfavor de Marcelo.

Em solo policial, a testemunha Edson Fachini declarou que: "(...) realmente na data do fato, por volta das 05:00 horas da manhã, como taxista na rodoviária local, lá estava o depoente no ponto com seu táxi, quando em determinado momento avistou o conhecido de vista ADELMO, conhecido nos meios policiais, em companhia de outro rapaz, desconhecido, este que vestia camiseta escura, bermuda bege e boné vermelho. Em dado momento este rapaz desconhecido entrou no depósito do bar do Ceju lá existente na rodoviária e furtou alguns produtos, não sabendo quais. A ação foi rápida e ambos autores saíram de lá também rapidamente. O depoente fez contato com a Guarda Municipal e Polícia, mas não deu tempo, quando lá chegaram os autores já haviam evadido. Não há dúvida de que ADELMO estava na ação com o autor desconhecido, pois enquanto o desconhecido furtava, ADELMO distraia o vigia da rodoviária, Marcelo. Não tem condições de reconhecer de tal autor. ADELMO é conhecido e tem certeza que era ele quem acompanhava o outro, pois ele, ADELMO, sempre perambula pelas ruas da cidade, inclusive no terminal rodoviário, consta ser dado a prática de furtos (...)"

Em juízo, a testemunha declarou que, no dia dos fatos, observou um indivíduo ingressar no Bar do Ceju, através da janela do estabelecimento. Diante disso, imediatamente, tentou ligar para polícia, todavia, de início, não logrou êxito. Ato

contínuo, quando conseguiu realizar a ligação, a pessoa já tinha se evadido do local, carregando um "saco preto". Declarou que o indivíduo ficou no interior do estabelecimento por aproximadamente 03 (três) minutos. Ademais, mencionou que não visualizou outra pessoa no Bar. Por fim, não soube informar o nome do indivíduo que praticou o furto, contudo, já viu ele caminhando pela rodoviária.

O acusado ADELMO CALDEIRA DA SILVA, em interrogatório, confessou a prática delitiva. Nesse sentido aduziu que, no dia dos fatos, estava em companhia de outro indivíduo, usando drogas e consumindo bebida alcoólica. Ato contínuo, em determinado momento, resolveram praticar o crime. Relatou que, durante o crime, ficou responsável por pegar os sorvetes e outro indivíduo ficou encarregado de pegar as outras mercadorias ("cada um carregou um pouco"). Ainda, confessou que, em outra oportunidade, na rodoviária, ameaçou a vítima Marcelo dizendo que "iria pegá-la".

Pois bem.

A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

Neste ponto, importante consignar que, por inteligência do art. 197 do Código de Processo Penal, a confissão deve ser confrontada com os demais elementos probatórios trazidos à cognição.

Partindo dessa perspectiva, depreende-se que a confissão tecida pelo réu é corroborada pelo depoimento das vítimas e da testemunha ouvidas em juízo, bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede investigativa, sobretudo relatório de serviço de fls. 14/18, tendo em vista que atesta a versão apresentada pela testemunha Marcelo Lavrada, no sentido de que, inicialmente, ADELMO mexeu nos objetos do Bar do Ceju.

Nesse sentido, verifica-se através do mosaico probatório, notadamente por meio do cotejo entre as declarações das testemunhas Edson Fachini e Marcelo Lavrada, que, no instante em que ADELMO era interpelado pelo vigia Marcelo, o terceiro não identificado ingressou no interior do estabelecimento da vítima Ceju Morikawa, através da janela do fundo. Além do mais, a vítima Ceju Morikawa revelou que ADELMO foi flagrado pelo circuito de segurança.

Com efeito, o acusado confessou que, no dia 30 de setembro de 2021, em conluio e unidade de desígnios com terceiro não identificado, furtou os objetos descritos no auto de avaliação de fl. 76 do estabelecimento comercial da vítima Ceju Morikawa, relatando, inclusive, a divisão de tarefas durante a prática delitiva ("cada um carregou um pouco").

Os bens furtados, avaliados em R\$2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), não foram recuperados.

Consoante Laudo Pericial de fls. 05/13, verifica-se que a janela do estabelecimento foi arrombada.

Portanto, estão devidamente caracterizadas as qualificadoras do concurso de agentes e rompimento de obstáculo, previstas no §4º, incisos I e IV, do artigo 155, do Código Penal.

De igual modo, a autoria e materialidade do delito de ameaça estão bem delineadas.

Em juízo, a vítima Marcelo Lavrada declarou que o réu o ameaçou dizendo que iria "enfiar uma faca nele, caso a polícia fosse acionada".

A versão foi corroborada pela confissão do acusado.

Assim, de rigor a condenação do réu como incurso nos crimes previstos nos artigos 155, §4º, incisos I e IV, e artigo 147, caput, ambos do Código Penal.

Em razão dos contextos fáticos distintos, faz-se necessária a observância do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

Entretanto, quanto ao delito previsto no artigo 155, §4º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, nesse ponto, a ação penal é improcedente.

Com efeito, na hipótese, a testemunha Marcelo Lavrada declarou que ADELMO não chegou a tentar retirar a barra de ferro, instalada pela vítima Ceju Morikawa na janela do estabelecimento.

Ademais, além da falta de elementos seguros que apontem para prática do crime, verifica-se que a data dos fatos é incerta.

Assim, não há provas que demonstrem que o agente iniciou a execução do crime, passando da fase da cogitação.

Logo, de rigor a absolvição do réu com relação ao crime do artigo 155, §4º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA

1) artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 68, do Código Penal.

Furto qualificado

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...)

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III - com emprego de chave falsa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

(...)

NA PRIMEIRA FASE, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

a) A culpabilidade é ínsita ao tipo;

b) Os antecedentes criminais do réu são desfavoráveis, conforme se verifica através dos autos de ns. 0000393-44.2006.8.26.0541; 0001017-93.2006.8.26.0541; 0001359-65.2010.8.26.0541 e 0003033-78.2010.8.26.0541.

c) A conduta social do réu denota ser negativa, mas não a tal ponto que demande reprovação criminal maior ;

d) A personalidade não pode ser avaliada;

e) A vítima não contribuiu para a ocorrência do delito;

f) As circunstâncias do crime não são favoráveis ao réu. Isso porque, não bastasse o arrombamento da janela do estabelecimento da vítima Ceju Morikawa (fls. 05/13), o acusado agiu em conluio e unidade de desígnios com terceiro não identificado, de modo que, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, essa qualificadora deve ser valorada nessa fase da dosimetria, em razão do aumento da reprovabilidade da conduta.

g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Como se pode verificar dos dados caracterizadores das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do CP, visando um valor suficiente para a reprovação do delito fixo a pena-base em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

NA FASE INTERMEDIÁRIA, conforme folha de antecedentes e certidões de fls. 147/209, verifica-se que o réu é multirreincidente (autos de ns. 0006398-67.2015.8.26.0541; 0007739-31.2015.8.26.0541; 1500579-70.2018.8.26.0541 e 1501692-25.2019.8.26.0541), razão pela qual resta caracterizada a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Embora o réu tenha confessado em juízo a prática do furto, sendo, portanto, aplicável a atenuante genérica prevista pelo artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, diante da multirreincidência, inviável a compensação integral entre as circunstâncias.

No caso em comento, extrai-se que o réu possui diversas condenações transitadas em julgado, razão pela qual a agravante da reincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão, com fundamento no artigo 67 do Código Penal.

Assim, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, nesta fase, agravo a pena na fração de 1/5 (um quinto).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE – REDUÇÃO DA PENA, COMPENSADO -SE INTEGRALMENTE A CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – Muito embora ambas as circunstâncias sejam preponderantes, conforme artigo 67 do CP, in casu, tratando-se de réu multireincidente, a compensação deve se dar de forma parcial. Recurso não provido. (TJ-SP - APR: 15007353620198260537 SP 1500735-36.2019.8.26.0537, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 18/03/2020, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/04/2020).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência". IV - In casu, tratando-se de paciente multirreincidente, com dez condenações anteriores, uma delas considerada como antecedente criminal, não há que se falar em compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 2/3 (dois terços) foi corretamente fundamentado pelas instâncias de origem, em razão das diversas

recidivas do paciente. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 680328 SC 2021/0219845-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

Portanto, fixo a pena intermediária em 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 15 dias-multa.

NA TERCEIRA FASE, aplicável a causa de aumento prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal, vez que o crime foi praticado durante a madrugada do dia 30 de setembro de 2021.

Em contrapartida, não há causas de diminuição a serem aplicadas.

Assim, fixa-se a reprimenda definitiva em 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão e 17 dias-multa.

2) artigo 147 do Código Penal

Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

NA PRIMEIRA FASE, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

- a) A culpabilidade é ínsita ao tipo;
- b) Os antecedentes criminais do réu são desfavoráveis, conforme já analisado alhures.
- c) A conduta social do réu denota ser negativa, mas não a tal ponto que demande reprovação criminal maior;
- d) A personalidade não pode ser avaliada;
- e) A vítima não contribuiu para a ocorrência do delito;
- f) As circunstâncias do crime não extravasam do ordinário;
- g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Como se pode verificar dos dados caracterizadores das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do CP, visando um valor suficiente para a reprovação do delito fixo a pena-base em 1 mês e 5 dias de detenção.

NA FASE INTERMEDIÁRIA, trata-se de réu multirreincidente, consoante explicitado e fundamentado na dosimetria do delito anterior (autos de ns. 0006398-67.2015.8.26.0541; 0007739-31.2015.8.26.0541; 1500579-70.2018.8.26.0541 e 1501692-25.2019.8.26.0541).

Em contrapartida, o réu confessou em juízo a prática do crime. Assim, aplicável a atenuante genérica prevista pelo artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, que deve ensejar compensação parcial em razão da especial condição do acusado (multirreincidente).

Portanto, agravo a pena na fração de 1/5 (um quinto).

Assim, fixo a pena intermediária em 1 mês e 12 dias de detenção.

NA TERCEIRA FASE, estão ausentes causas de diminuição e aumento de pena, de modo que se mantém a sanção no patamar acima fixado. Assim, fixa-se a reprimenda definitiva em 1 mês e 12 dias de detenção.

Concurso material

Caracterizado o concurso material de crimes (CP, art. 69), aplicam-se cumulativamente as penas de todos os delitos, as quais, sendo de diferentes naturezas (detenção e reclusão), não admitem somatória, havendo de ser executada em primeiro lugar a pena de reclusão, mais grave.

Regime inicial de cumprimento da pena

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). Diante das circunstâncias subjetivas negativas verificadas em concreto, fixo o regime inicial FECHADO.

No caso, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena mais rigoroso foi a consequência lógica do reconhecimento, devidamente fundamentado, das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Inviável a substituição ou suspensão condicional da pena corporal, medidas que, não se afigurando socialmente recomendáveis (art. 43, III e art. 77, II, ambos do CP), não se afiguram capazes de propiciar o escopo da punição, notadamente ante o reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do quantum da pena aplicado.

Valor unitário do dia-multa

À mingua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Detração

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos.

Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. Réu que se insurge contra a r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, inciso III, 155, § 4º, inciso IV, e 155, caput, por duas vezes, na forma do 71, caput; 311, caput, e 333, caput, todos do Código Penal, enlaçados em concurso material delitivo. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese absolutória. Confissão do sentenciado, ainda que parcial, corroborada pelos relatos insuspeitos dos policiais militares e declarações das vítimas. Qualificadora do uso de chave falsa bem delineada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria escoreta. Regime inicial fechado alterado para o semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da concessão de sursis. Detração. Matéria cuja análise compete ao Juízo

das Execuções Criminais. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APR: 15039374120208260228 SP 1503937-41.2020.8.26.0228, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 17/03/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/03/2021).

Entendimento este que não destoa do recente precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. ADEQUADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE OBSTACULIZAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL (FUGA) E DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRADO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal que analisara os requisitos objetivos e subjetivos, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, inciso III, c, da Lei n. 7.210/1984. III - O regime mais gravoso fundamentou-se nas circunstâncias do caso concreto, em função do "[...] agentes estavam organizados e dividiam as tarefas da empreitada criminosa entre si, a indicar prévio ajuste com afinidade entre os agentes". Fatos que somados, exigem, portanto, resposta estatal mais enérgica, em face da maior reprovabilidade de suas condutas e em atendimento ao princípio da individualização da pena. Não se trata, portanto, de caso em que a simples gravidade abstrata do delito cometido é utilizada como fundamentação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da sanção aplicada, o que ensejaria violação dos enunciados das Súmulas n. 440/STJ, n. 718/STF e n. 719/STF. IV - A decisão do Juiz de primeiro grau, ratificada pela Corte Estadual, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Magistrado destacado o risco de que solto o recorrente possa obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga, circunstâncias que demonstram o elevado risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, inexistindo constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar em liberdade. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agrado regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 139888 SP 2020/0336135-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Fixação de indenização em valor mínimo (art. 37, IV, do CPP)

Por não vislumbrar parâmetros seguros, deixo de fixar um valor mínimo para a indenização (CPP, art. 387, IV), consignando, porém, que a parte prejudicada poderá requerer a devida reparação no juízo cível, valendo esta sentença condenatória como título executivo judicial, nos termos dos artigos 63 e seguintes do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de:

condenar ADELMO CALDEIRA DA SILVA como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV,

do Código Penal, às penas de 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão e 17 dias-multa, em regime inicial FECHADO.

condenar ADELMO CALDEIRA DA SILVA como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, às penas de 1 mês e 12 dias de detenção, em regime inicial FECHADO.

absolver ADELMO CALDEIRA DA SILVA do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV c.c artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal, com fundamento no disposto pelo artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que os crimes previstos nos artigos 155, §4º, incisos I e IV e 147, caput, ambos do Código Penal, foram praticados em contextos distintos, de rigor a observância da norma contida no artigo 69 do mesmo Diploma Repressor.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

No que concerne à concessão dos benefícios da Justiça gratuita, a benesse deve ser requerida na fase de execução da sentença. Oportunidade em que deverá demonstrar ao Juízo da Execução sua condição financeira e postular eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas (Nesse sentido: TJ-SP - APR: 1501966-89.2019.8.26.0637, Relator: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 04/08/2021, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/08/2021).

Após o trânsito em julgado:

- a) expeça-se guia de recolhimento definitiva;
- b) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IRGD);
- c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);
- d) intime-se o(s) condenado(s) para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);

Cumpra-se, no que for pertinente, as disposições contidas no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Custas na forma da lei.

P.I.

Santa Fe do Sul, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA